

1527930-79.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Gustavo Esteves Ferreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2311680/2021 - 08º D.P. BRAS, 21414229 - 08º D.P. BRAS, 6246/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2311680 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARDEN BITENCOURT ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1527930-79.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527930-79.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2311680/2021 - 08º D.P. BRAS, 21414229 - 08º D.P. BRAS, 6246/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2311680 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARDEN BITENCOURT VIANA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira

Vistos.

MARDEN BITENCOURT VIANA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código penal, porque, no dia 16 de novembro de 2021, por volta das

08 horas 10 minutos, na altura do número 468, da Rua dos Estudantes, Liberdade, nesta Comarca da Capital, em estado de calamidade pública (Dec. nº 64.879 de 20/03/2020, publicado no D.O. de 21/03/2020), trazia consigo, com a finalidade de posterior entrega, venda e fornecimento para consumo de terceiros, 3,3g (três gramas e três decigramas) de crack, individualizado em 14 unidades, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07, laudo de constatação de fls.18/20 e fotografia de fl. 20).

A denúncia foi recebida em 26 de novembro de 2021 (fls. 117/118).

Citado, o réu, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fls. 138/140).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, à luz dos elementos informativos e da prova produzidos nos autos. A Defesa, por sua vez, postulou a absolvição do réu por insuficiência probatória, a desclassificação do tráfico para o crime de uso pessoal de droga, o afastamento da agravante da pandemia, o reconhecimento da atenuante da confissão, com fixação de regime inicial aberto, com aplicação de pena alternativa e recurso em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão da droga (fls. 7), pelo laudo de constatação provisória da droga (fls. 161/163) e pelo laudo toxicológico definitiva (fls. 164/166).

A autoria, por sua vez, foi demonstrada pela prova oral produzida em juízo.

A testemunha Alberto Vieira Lima, policial militar, relatou, em juízo, que em patrulhamento pelo local, visualizou o réu com algo na mão, aparentando ser entorpecente. Ao ver os policiais, mudou de direção, o que despertou atenção dos policiais. Em poder do réu foram localizadas as drogas e a quantia de R\$ 67,00, em dinheiro. Não conhecia o acusado.

No mesmo sentido, foi o depoimento de Patrício Luiz Ribeiro, também policial militar. Na fase inquisitorial, havia relatado que: "Estava em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos quando viu o acusado apresentar nervosismo ao visualizar a viatura policial. Como se trata de local já conhecido como ponto de venda de drogas resolveram fazer a abordagem no indiciado. Em busca pessoal encontraram em sua mão 14 "pedras de crack" e 67 reais em dinheiro trocado no bolso de sua bermuda. Indagado o indiciado informou que se tratava de droga pra uso próprio. Ao fazerem a busca nos cadastros policiais constataram que o indiciado se tratava de pessoa procurada pela justiça pública, com mandado de prisão em aberto. Conduziu o mesmo a essa distrital".

Ao ser interrogado na fase inquisitorial, constou que o réu "nega que a droga é de sua propriedade, diz que o traficante correu e a droga ficou no local. Informa que é usuário de drogas e que vende material reciclável para comprá-las. Está ciente que é procurado da justiça". Em juízo, o réu disse ser usuário de drogas. Disse que as drogas apreendidas eram para seu uso pessoal. Deixou de cumprir pena por causa da drogas. Estava atordoado na Delegacia de Polícia. A Delegada fez umas perguntas quando estava sonolento. O dinheiro que estava em seu poder era decorrente da venda de eletrodomésticos na Praça da Sé.

As versões do acusado, contudo, restaram isoladas nos autos, sendo ainda desmentida pelos demais elementos de prova colhidas em juízo.

Cumprе ressaltar que os depoimentos dos policiais não padecem de contradições, foram coerentes e demonstraram, com clareza, o ocorrido, deixando evidente a prática pelo réu da conduta a ele imputada na denúncia, no que tange ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Em verdade, os milicianos sequer conheciam o denunciado quando da abordagem, portanto, não tinham qualquer interesse em incriminá-lo gratuitamente, sendo que a função da polícia é justamente prevenir e reprimir o crime e não perseguir inocentes, mormente quando não há qualquer relação anterior entre eles.

Não houve demonstração de animosidade precedente ou motivo para leviana incriminação por parte dos policiais. Por tal razão não merecem ver desprestigiadas as palavras tão somente por pertencerem aos quadros da polícia.

Nesse diapasão, confira-se:

"Prova criminal. Testemunha. Hipótese de tóxico. Depoimento prestado por policial. Validade. Inexistência de razão concreta para suspeição. Recurso não provido." (JTJ 208/273).

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus testemunhos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição" (RT 614/275).

Ademais, pela quantidade de substâncias apreendidas - 14 (quatorze) porções individuais de crack, preparados, portanto, para entrega de consumo a terceiros - e local de sua prisão em flagrante (conhecido ponto de venda de drogas), além da quantia em dinheiro trocado apreendida em poder do acusado, não restam de que as substâncias apreendidas em seu poder se destinavam ao comércio ilícito.

Por tais motivos, não é possível, pois, a desclassificação do delito para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, não se ignorando que o fato de o réu ser usuário não impede de sê-lo traficante (até como meio de sustentar o próprio vício).

Caracterizado, assim, o delito previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006. Assim é que decido e passo a dosar a pena, em consonância com o sistema trifásico. Na primeira fase de dosimetria, em atenção aos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que o réu possui PÉSSIMOS antecedentes criminais com condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais (22ª Vara Criminal desta Capital. Ação Penal 0000030-41.2007.8.26.0050 - fls. 88/89; 3ª Vara Criminal desta Capital. Ação Penal 0027362-56.2002.8.26.0050 - fls. 89; 8ª Vara Criminal desta Capital. Ação Penal 0034437-29.2014.8.26.0050 - fls. 89/90; 30ª Vara Criminal desta Capital. Ação Penal 0063526-25.1999.8.26.0050 - fls. 90; 22ª Vara Criminal desta Capital. Ação Penal 0069317-04.2001.8.26.0050 - fls. 90/91). Portanto, possível fixar a pena acima do mínimo legal, ficando a pena-base estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, além 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda etapa, não vislumbro relação de causa e efeito entre o crime e o cenário de pandemia, razão pela qual não incide a agravante descrita na denúncia. Verifica-se, ainda, a existência de condenação definitiva por tráfico pela 7ª Vara Criminal desta Capital (Ação Penal 0000033-69.2016.8.26.0635 - fls. 89) e pela 6ª Vara Criminal desta Capital Ação Penal 1508869-09.2019.8.26.0228 - fls. 91), motivo pelo qual a pena intermediária fica estabelecida em 7 (sete) anos de reclusão, além 700 (seiscentos) dias-multa, a qual se torna definitiva à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena. Não houve confissão, na medida em que o réu negou a prática do tráfico de drogas, dizendo que o entorpecente apreendido em seu poder seria destinado exclusivamente a seu uso próprio.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Registro que o acusado não faz jus ao benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, por se tratar de réu reincidente, circunstância impeditiva da benesse legal. Sendo o réu reincidente e diante dos maus antecedentes, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado.

Em razão do quantum da pena imposta, incabíveis a substituição da pena, prevista no artigo 44 do Código Penal, bem como o sursis, previsto no artigo 77 do Estatuto Repressivo.

Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal e condeno MARDEN BITENCOURT VIANA, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, no patamar mínimo legal.

Persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar do acusado, em virtude do

risco concreto de reiteração delitativa, sendo certo que, no momento em que fora preso em flagrante por este processo, constava como foragido da justiça por crimes anteriores.

Havendo recurso, recomende-se o réu junto ao cárcere em que se encontra, expedindo-se guia de execução provisória.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se mandado de prisão, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficiando-se à justiça eleitoral, para suspensão dos direitos políticos, sem prejuízo do respectivo ofício ao IIRGD.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens apreendidos em poder do condenado em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

Por fim, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, diligenciando a serventia com as demais formalidades de praxe.

Custa na forma da lei, observada a gratuidade em favor do acusado.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes dela intimados.

São Paulo, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA